

한 국 마 사 회 감 사 실

(우 수)

일련번호 2021-특정-25
분 야 소극행정 예방
제 목 제주시청과의 협의로 하수도 원인자부담금 감면
소관본부 제주지역본부
소관부서 제주시설부
내 용

「하수도법」 제34조 및 제61조, 같은 법 시행령 제35조에 따르면 오수를 배출하는 건물·시설을 설치하는 자는 단독 또는 공동으로 개인하수처리시설을 설치하여야 하고, 발생하는 오수를 공공하수처리시설로 유입·처리하는 경우에는 개인하수처리시설의 설치를 면제하도록 되어 있다.

또한, 공공하수도관리청은 건축물 등을 신축·증축하거나 용도 변경하여 오수가 하루에 10m³ 이상 증가되는 경우 해당건축물 등의 소유자에게 공공하수도 개축비용의 전부 또는 일부를 부담시킬 수 있고, 하수도 원인자부담금의 산정기준·징수방법 그 밖의 필요한 사항은 당해 지방자치단체의 조례로 정하도록 규정하고 있다.

「제주도 하수도 사용조례」 제50조 및 「제주도 하수도 사용조례 시행규칙」 제13조에 따르면, 원인자 부담금의 금액은 오수발생량(m³/일)에 단위단가를 곱하여 산정하고, 건축물의 신축·증축·개축·재축 및 건축물 용도변경 등에 따른 인허가 시 부과하는 것을 원칙으로 하며, 그 납부 시기는 건축물사용승인 전까지로 한다.

그리고, 가설건축물 외에 경우에는 존치기간을 고려하여 규칙으로 정하는 바에 따라 원인자부담금을 경감하거나 면제할 수 있다.

제주지역본부 제주시설부는 2020년 2월부터 말관계자 복지관 건립공사를 시행하였고, 2020. 2. 3. 제주시 건축과로부터 건축허가서(증축)를 교부받았으며, 증축 허가된 건축물의 오수량 증가를 사유로 2020. 2. 4. 제주시 상하수도과로부터 복지관 증축에 따른 하수도 원인자 부담금 납부 고지를 받았다.

【표1】 제주시 부담금 납부고지 내역

구 분	주 요 내 용
증축허가일	▶ 2020. 2. 3.
부과사유	▶ 증축으로 인한 오수량 증가 : 29.12m ³ /일
부과금액	▶ 금 49,250,656원 : [산출내역] 29.12일×1,691,300원
납부기한	▶ 사용승인 전까지

이에 제주시설부는 2022년에 기존 기수숙소 건물을 철거(1,552m²)할 예정이며 그에 따라 오수량이 약 11.64m³/일 만큼 감소할 수 있음을 근거로, 이번 납부 부담금 49,250,650원에 대한 감면요청을 2021년 3월부터 8월까지 약 6개월간 제주 상하수도과 하수팀과 11차례에 걸쳐 협의하였다.

이러한 노력의 결과로 제주시설부는 2021. 8. 10. 제주시 상하수도과로부터 2022년 건물철거 및 철거관련 문서 제출 시, 그 이후에 건축물의 신축·증축 등 건물면적 증가가 발생할 경우에 건물철거에 따른 오수량 감소분만큼 하수도 원인자 부담금 감면이 가능하다는 답변¹⁾을 받았으며 감면액은 약 19,686,732원²⁾으로 예상된다.

1) 제주시 상하수도과-35043

2) 2022년 기수숙소 철거에 따른 원인자 부담금 감면액 : 19,686,732원

- 세부내역: 11.64m³/일×1,691,300원/m³

한편, 2008년 제주도 하수도 사용조례 제정 이후에 제주시가 사업자에 대해 하수도 원인자부담금을 감면해 준 사례는 없었고, 제주시설부는 향후 건물노후로 인한 철거 등 유사사례 발생 시 원인자부담금을 감면 받을 수 있는 선례를 만들었으며 제주지역본부 예산절감에도 기여할 수 있게 되었다.

조치할 사항

우수사례를 창출한 위 부서에 대해 인센티브를 부여하시기 바랍니다.